

Nr. 39 Entwurf und Begründung eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront. [11.] Februar 1938

R 43 II/529, Bl. 15–19 Fotokopie¹

Druck: SCHWEITZER, Nazifizierung des Mittelstandes, S. 193–195

Beginn:

Beginn:

In Anlehnung an die Verordnung des Führers und Reichskanzlers über das Wesen und Ziel der Deutschen Arbeitsfront vom 24. Oktober 1934/12. November 1934² und in Ergänzung des Gesetzes zur Sicherung [der Einheit] von Partei und Staat vom 1. Dezember 1933 (Reichsgesetzbl. I S. 1016)³ sowie seiner Durchführungsverordnung vom 29. März 1935 (Reichsgesetzbl. I S. 502)⁴ hat die Reichsregierung das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

(1) Die Deutsche Arbeitsfront ist die Organisation aller schaffenden Deutschen der Stirn und der Faust.

(2) Die Mitgliedschaft zur Deutschen Arbeitsfront wird durch die Mitgliedschaft zu einer anderen beruflichen, sozialpolitischen, wirtschaftlichen oder weltanschaulichen Organisation nicht ersetzt.

(3) Der Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront kann im Einvernehmen mit dem Generalbeauftragten [sic] für den Vierjahresplan bestimmen, daß neben der Deutschen Arbeitsfront bestehende Organisationen im Sinne des § 1 Abs. 2 dieses Gesetzes aufzulösen, in die Deutsche Arbeitsfront korporativ einzugliedern oder in sie zu überführen sind.

§ 2

(1) Die Deutsche Arbeitsfront ist ein angeschlossener Verband der NSDAP im Sinne der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. März

¹ Dem RMRk am 15. 2. 1938 vom Stabsleiter des StdF unter „Eilt sehr! Persönlich!“ durch Kurier m. d. B. um Kenntnisnahme zugestellt, von Lammers persönlich als „Geheim!“ ausgezeichnet. Dem Schreiben lagen vier Gesetzentwürfe Robert Leys bei, welche er Göring übergeben und die dieser am 11. 2. den Ressorts zur „grundsätzlichen Stellungnahme“ bis 17. 2. hatte zugehen lassen, nämlich die Entwürfe zu Gesetzen: a) „über die Deutsche Arbeitsfront“, b) „über die Umgestaltung der Organisation der gewerbl. Wirtschaft und der Kammern (WirtschaftskammerG)“, c) „über die arbeitspolit. Selbstverantwortung (ArbeitskammerG)“, d) „über die Berufserziehung und Berufsausbildung in Handel und Gewerbe“. R 43 II/529, Bl. 14; R 2/18596, unfol. Alle Entwürfe in: R 3601/1975; MA, RW 19/493, unfol.; RW 19/1009, Bl. 89–155. Nur Entw. des DAF-Gesetzes: R 2/25048, Bl. 56–60; R 2/18596. Entw. WirtschaftskammerG: R 43 II/324c, Bl. 4–8; R 3001/21979, Bl. 117–121; R 2/18596. Entw. ArbeitskammerG: R 2/25048, Bl. 71–75; R 2/18596; R 3001/22056, Bl. 299–304. Entw. BerufsausbildungsG: R 43 II/274a, Bl. 307–346; R 2/12771, unfol.; R 3001/22070, Bl. 65–108. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12483; I 2, Reg. Nr. 22823; II 3, Reg. Nr. 31732. Anläufe zu einem DAF-Gesetz waren 1935/36 bereits mehrfach gescheitert; s. ARH II/2, Nrr. 250, 262, 265, 274; ARH III, Nrr. 45, 49, 68. Durch die Kombination der vier nun vorgelegten Entwürfe zielte Ley auf bislang unerreichte Maximalziele, sie hätten die DAF zum dominierenden Faktor der gesamten Wirtschafts- und Sozialordnung werden lassen; vgl. MASON, Sozialpolitik, S. 257–260; SCHWEITZER, Nazifizierung, S. 170–172; SMELSER, Ley, S. 252–256; KRANIG, Lockung und Zwang, S. 107–116; speziell zum BerufsausbildungsG ebd. S. 116–121.

² ARH II/1, Nr. 28. Hitler hatte seine VO vom 24. 10. 1934 trotz vehementer Kritik am 12. 11. lediglich dahin revidiert, daß in den §§ 4 und 5 an die Stelle von „Stabsleiter der PO“ die Bezeichnung „Reichsorganisationsleiter der NSDAP“ trat; R 43 II/529, Bl. 128.

³ S. ARH I/2, Nr. 257 P. 4.

⁴ Näheres in ARH II/1, Nrr. 41, 83.

1935 (Reichsgesetzbl. I S. 502). Sie ist eine nationalsozialistische Gemeinschaft⁵ und besitzt eigene Rechtsfähigkeit.

(2) Bestimmungen, auf Grund deren juristische Personen einer Staatsaufsicht unterstehen, finden auf die Deutsche Arbeitsfront keine Anwendung. Die Kassenführung der Deutschen Arbeitsfront untersteht im Sinne der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. März 1935 der Finanzaufsicht des Reichsschatzmeisters der NSDAP.

§ 3

(1) Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP leitet die Deutsche Arbeitsfront und führt als solcher die Bezeichnung „Der Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront“. Er wird vom Führer und Reichskanzler ernannt und ist nur ihm unterstellt und verantwortlich.

(2) Er ernennt und entläßt die Obmänner, Walter und Warte der Deutschen Arbeitsfront. Hierzu sollen namentlich Mitglieder der NSDAP, ihrer Gliederungen und der ihr angeschlossenen Verbände ernannt werden.

§ 4

(1) Die gebietliche Gliederung der Deutschen Arbeitsfront entspricht derjenigen der NSDAP.

(2) Der Aufbau und die fachliche Gliederung der Deutschen Arbeitsfront wird vom Reichsorganisationsleiter der NSDAP bestimmt und im Amtlichen Nachrichtenblatt der Deutschen Arbeitsfront veröffentlicht.

§ 5

Das Ziel der Deutschen Arbeitsfront ist die Bildung einer wirklichen Volks- und Leistungsgemeinschaft aller schaffenden Deutschen.

§ 6

(1) Die Deutsche Arbeitsfront hat den Arbeitsfrieden dadurch zu sichern, daß sie bei den Betriebsführern das Verständnis für die berechtigten Ansprüche ihrer Gefolgschaftsmitglieder und bei den Gefolgschaftsmitgliedern das Verständnis für die Lage und die Möglichkeiten ihres Betriebes schafft.

(2) Die Deutsche Arbeitsfront hat insonderheit die Aufgabe, zwischen den berechtigten Interessen aller Beteiligten jenen Ausgleich zu finden, der den nationalsozialistischen Grundsätzen entspricht und die Anzahl der Fälle einschränkt, die [den] nach dem Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit vom 20. Januar 1934 (Reichsgesetzbl. I S. 45 ff.) zur Entscheidung allein zuständigen staatlichen Organen zu überweisen sind.

(3) Die für diesen Ausgleich notwendige Vertretung aller Beteiligten liegt ausschließlich der Deutschen Arbeitsfront ob. Die Betätigung anderer Stellen auf diesem Gebiete ist unzulässig.

(4) Die Deutsche Arbeitsfront hat für die geistige, körperliche und berufliche Ertüchtigung jedes schaffenden Deutschen Sorge zu tragen und ist demgemäß bei der Berufserziehung und Berufsausbildung entsprechend zu beteiligen.

(5) Durch Schaffung von Selbsthilfeeinrichtungen soll die Deutsche Arbeitsfront ihre Mitglieder im Falle der Not unterstützen, dem befähigten Volksgenossen den Aufstieg erleichtern und ihm gegebenenfalls dazu verhelfen, sich selbständig zu machen.

⁵ Der Terminus „ns. Gemeinschaft“ griff eine Formulierung auf, mit welcher der StdF seit 1935 die ihm für die NSDAP unpassend erscheinende Definition als öffentl.-rechtl. Körperschaft hatte ablösen wollen, an deren rechtssystemat. Nebulosität sich aber die Ressorts nicht ohne Grund stießen; s. etwa ARH II/2, Nrr. 262, 265, 274.

§ 7

Die Deutsche Arbeitsfront ist Trägerin der „Nationalsozialistischen Gemeinschaft Kraft durch Freude“.

§ 8

Um ihre Aufgaben erfüllen zu können, ist die Deutsche Arbeitsfront bei der Vorbereitung von Gesetzen und Verordnungen arbeitspolitischen Inhalts maßgeblich und unmittelbar zu beteiligen.

§ 9

Der Reichsorganisationsleiter der NSDAP und Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront erläßt die zur Durchführung und Ergänzung dieses Gesetzes erforderlichen Vorschriften.

§ 10

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Verkündung in Kraft.

Berlin, den ... 1938

Begründung zu dem Entwurf eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront.

Durch die Einleitung zu dem Gesetz soll zum Ausdruck gebracht werden, daß das Gesetz lediglich eine Neufassung in Gesetzesform der Verordnung des Führers und Reichskanzlers vom 24. 10. 1934/12. 11. 1934 darstellt. Die angezogene Verordnung des Führers brauchte nicht in dem Gesetz ganz ihren Niederschlag zu finden, da ihr Inhalt im Laufe der Jahre zum Teil überholt oder in anderen gesetzlichen Bestimmungen verankert worden ist.

Durch den § 1 wird zum Ausdruck gebracht, daß die Deutsche Arbeitsfront die Organisation *aller* schaffenden Deutschen der Stirn und der Faust ist. Andere neben der Deutschen Arbeitsfront bestehende Organisationen und Verbände sollen tunlichst aufgelöst, in die Deutsche Arbeitsfront korporativ eingegliedert oder in sie überführt werden.

Durch § 2 ist von § 5 Abs. 1 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. März 1935 Gebrauch gemacht worden, wonach die angeschlossenen Verbände der NSDAP eigene Rechtspersönlichkeit besitzen können. Der farblose Ausdruck, die Deutsche Arbeitsfront besitze eigene Rechtsfähigkeit, ist gebraucht worden, um die Frage offen zu lassen, ob die Deutsche Arbeitsfront als eine Körperschaft des öffentlichen Rechts anzusehen ist oder nicht. Daß die Deutsche Arbeitsfront aber nicht den Bestimmungen unterliegt, auf Grund deren juristische Personen einer Staatsaufsicht unterstehen, ist durch § 2 Abs. 2 bestimmt. Hinsichtlich der Kassenführung und der Finanzaufsicht über die Deutsche Arbeitsfront ist durch § 2 Abs. 2 Satz 2 nochmals zum Ausdruck gebracht worden, daß auf die Deutsche Arbeitsfront die Bestimmungen des § 5 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Gesetzes zur Sicherung der Einheit von Partei und Staat vom 29. März 1935 Anwendung finden.

§ 3 Abs. 1 Satz 2 will bestimmen, daß der Reichsleiter der Deutschen Arbeitsfront nur dem Führer und Reichskanzler – und nicht dem Stellvertreter des Führers – unmittelbar untersteht und verantwortlich ist.

Einem Übelstand, daß die Deutsche Arbeitsfront bei der Vorbereitung von Gesetzen und Verordnungen arbeitspolitischen Inhalts nicht derart beteiligt wird, wie es zur Erfüllung ihrer großen Aufgaben notwendig ist, will § 8 abhelfen.

Die übrigen Bestimmungen des Gesetzes stellen nur einen Niederschlag der Verordnung des Führers und Reichskanzlers über das Wesen und Ziel der Deutschen Arbeitsfront vom 24. 10. 1934/12. 11. 1934 dar⁶.

⁶ Im Begleitschreiben zur Übersendung der GesEntww. (o. Anm. 1) behielt sich Bormann eine eingehende Stellungnahme vor, bemerkte aber sogleich, „daß mit dem Gesetz über die Deutsche Arbeitsfront der Stellvertreter des Führers sich keinesfalls einverstanden erklären kann, denn der Entwurf des Herrn Reichsleiter[s] Dr. Ley weist jene Stellung, die der Führer der NSDAP zugewiesen hat, der Deutschen Arbeitsfront zu; nach dem Entwurf würde die Deutsche Arbeitsfront *der* ausschlaggebende Faktor im Leben der Nation wie im Leben des einzelnen Volksgenossen sein“. Hitler habe ausdrücklich gewünscht, daß sich die DAF auf freiwillige Mitgliedschaft und auf die Organisation nur der Angehörigen von Industrie, Handel und Handwerk beschränke; eine Zwangsmitgliedschaft zur Erfassung „aller schaffenden Deutschen“ lehne er ab. „Vorläufig soll [nach dem Entwurf] die DAF zwar noch der Finanzaufsicht des Reichsschatzmeisters der NSDAP unterliegen; im übrigen soll der Leiter der DAF weder dem Beauftragten für den Vierjahresplan noch dem Stellvertreter des Führers unterstehen. Eine derartige Regelung würde gänzlich untragbare Verhältnisse sowohl für den Stellvertreter des Führers als auch für alle Ministerien, für die Reichsleiter der Partei, d. h. für alle jene Stellen schaffen, die mit der DAF dienstlich zu verkehren haben.“ Druck: SCHWEITZERS. 196. Eine ausführl. 17seitige Stellungnahme zu allen vier GesEntww., mit durchweg ablehnender Tendenz, ließ Heß Göring am 18. 2. 1938 zugehen; R 43 II/529, Bl. 66–82; Teildruck: SCHWEITZERS. 196–199. Ähnlich wies auch Goebbels die Entwürfe als „ganz undiskutabel“ zurück; GOEBBELS, Tagebücher I 5, S. 160, 164 f., 174. Unmittelbar nach Erhalt des StfF-Schreibens, noch am 15. 2., übermittelte Lammers Abschriften davon als Geheimsache an Göring sowie an RWiM Funk und fügte hinzu: „Da die genannten Gesetzentwürfe als Kabinettsvorlage noch nicht vorliegen, nehme ich an, daß sie sich noch im Stadium der Vorbehandlung und Vorbesprechung befinden, so daß ich glaube, meinerseits zunächst nichts veranlassen zu sollen. Ich wäre aber dankbar, wenn ich bei den Vorverhandlungen und Vorbesprechungen über die Gesetzentwürfe beteiligt und auf dem Laufenden gehalten würde.“ R 43 II/529, Bl. 12 f. Fortgang s. Dok. Nrr. 44, 48, 49.

Zitierhinweis

Nr. 39 Entwurf und Begründung eines Gesetzes über die Deutsche Arbeitsfront. [11.] Februar 1938
in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band V/1938, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh05d039>